



Nr. 55 Kabinettsitzung vom 10. Januar 1924, 18 Uhr

R 43 I/1391 , Bl. 60-63

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch, Generalkom. Schmid; StS Bracht, Meissner, Zweigert, Schulz, Krohne; MinDir. Spiecker, Dilthey, v. Schubert, v. Schlieben; Votr.LegR v. Friedberg; MinR Kiep; ORegR Schilling; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitszeit der Angestellten und Arbeiter.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: Regierungserklärung betr. Vorgänge in der Pfalz.*
3. *Registrierung einer Steuerverordnung der Pfälzer Separatistenregierung durch die Rheinlandkommission.*
4. *Übernahme des deutschen Nationaltheaters in Weimar auf das Reich. [...]*
5. *Entwurf einer Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt. [abgesetzt]*
6. *Nachprüfung der Reichsministerialverfassung.*
7. *Außerhalb der Tagesordnung: Postfinanzgesetz.*
8. *Fassung des Beschlusses der Reichsregierung über die Einsetzung der Verwaltungsabbaukommission.*
9. *Einsetzung eines Ausschusses zur Wahrnehmung der parlamentarischen Rechte des Reichstags bei Durchführung der Personalabbauverordnung.*
10. *Umsatzsteuer in den besetzten Gebieten. [abgesetzt]*
11. *Verbilligung der Steuerrechtspflege. [...]*
12. *Außerhalb der Tagesordnung: Lage in Thüringen.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Arbeitszeit der Angestellten und Arbeiter.

Ministerialdirektor v. *Schlieben* trug den Inhalt der Anlage betreffend Arbeitszeit der Angestellten und Arbeiter in den Reichsbetrieben vor¹. Auf Grund dieses Entwurfs solle mit den Organisationen verhandelt werden. Falls keine Einigung erzielt würde, käme Kündigung der Tarifverträge in Frage². Der *Reichspostminister* äußerte Bedenken bezüglich der Möglichkeit der Durchführung der Bestimmungen, da darin eine tatsächliche Herabsetzung der Löhne enthalten sei.

Der *Reichsarbeitsminister* stellte fest, daß die Industrie im allgemeinen die neunte Arbeitsstunde voll auszahle. Er glaube jedoch, man könne den Versuch machen, auf der vom Reichsminister der Finanzen vorgeschlagenen Basis zu verhandeln.

Staatssekretär Krohne trat den Ausführungen des Reichsministeriums der Finanzen bei.

Das *Kabinett* erteilte dem Entwurf seine Zustimmung. Es soll an Hand desselben mit den Organisationen verhandelt werden³.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Regierungserklärung betr. Vorgänge in der Pfalz.

Generalkommissar Schmid verlas einen vom Reichsminister der besetzten Gebiete hergestellten Entwurf einer Regierungserklärung⁴, die sich mit den Vorgängen in der Pfalz, insbesondere mit der Ermordung der Separatistenführer⁵ befaßt.

Der *Reichskanzler* erklärte, es sei ihm fraglich, ob man eine solche Erklärung jetzt abgeben solle und ob die vorgeschlagene Fassung die richtige sei.

Der *Reichswehrminister* tritt den Ausführungen des Kanzlers bei und erklärte entgegen dem Inhalt der vorgelegten Erklärung, er könne die Tat von Speyer nicht scharf verurteilen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte, er sehe keine Möglichkeit für die Deutsche Regierung, in der Pfalz irgendwie einzugreifen, infolgedessen halte er auch eine Erklärung in der vorgeschlagenen Form nicht für zweckmäßig.

Das *Kabinett* beschloß, von einer Erklärung in der Frage abzusehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* schnitt die Frage der Freigabe der anlässlich der Ermordung der Separatistenführer Festgenommenen⁶ an. Hier müsse nach seiner Auffassung schärfster Protest sofort erhoben werden.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* stimmte dem zu; er hält es jedoch für erforderlich, daß zunächst der genaue Tatbestand festgestellt werde. Dies wird vom Auswärtigen Amt veranlaßt werden.

1 In der Anlage heißt es: „1) Der Kabinettsbeschuß vom 14.12.23 betr. die Dienstzeit der Beamten [s. Dok. Nr. 23, P. 2] wird gemäß § 13 der VO über die Arbeitszeit vom 21.12.23 [RGBl. S. 1251] auf die Angestellten bei der Reichsverwaltung und in den Reichsbetrieben ausgedehnt mit der Maßgabe, daß die Dienstzeit 10 Stunden täglich regelmäßig nicht überschreiten soll [vgl. den entsprechenden Erlaß des RFMin. vom 15.1.24, RBesBl. S. 5]. 2) Die Arbeitszeit der Arbeiter in den Reichsbetrieben und bei der Reichsverwaltung ist im Durchschnitt grundsätzlich wie die Mindestdienstzeit der Beamten um mindestens eine Stunde täglich zu erhöhen, soll aber 10 Stunden regelmäßig nicht überschreiten [vgl. den Erlaß des RFMin. Nr. 791 vom 9.2.24, RBesBl. S. 17]. 3) Die Abgeltung der Mehrleistung soll nach folgenden Gesichtspunkten erfolgen: a) Soweit Schicht- (Tage-)löhne eingeführt werden, darf der Tagelohn das 8½ fache des jetzigen Stundenlohns nicht übersteigen; b) der neue Stundenlohn darf den 9. Teil dieses Tagelohns nicht überschreiten; c) Überzeitarbeit wird erst von der 11. Stunde an vergütet.“ usw.

2 Die Arbeitszeitregelungen in den bestehenden Tarifverträgen für die Reichsarbeiter werden am 11. 1. gekündigt (Rundschreiben des RFM vom 11. 1., R 43 I/2058, Bl. 233).

3 Die Verhandlungen mit den Arbeiter- und Angestelltenorganisationen führen zum Abschluß neuer Tarifverträge, die auch Bestimmungen über eine Erhöhung der Arbeitszeit enthalten: Tarifvertrag für die Verwaltungsarbeiter vom 31.3.24 (RBesBl. S. 81 ff.), für die Betriebsarbeiter vom 25.4.24 (RBesBl. S. 109 f.); Reichsangestellten-Tarifvertrag vom 2.5.24 (RBesBl. S. 113 ff.).

4 In den Akten der Rkei nicht ermittelt.

5 Am 9. 1. wurde Heinz-Orbis, der Präs. der separatistischen „Regierung der autonomen Pfalz“, mit mehreren Anhängern in Speyer von einem aus dem unbesetzten Gebiet gekommenen Trupp erschossen.

6 Die Separatisten hatten nach dem Attentat mehrere Beamte als Geiseln festgenommen.

3. Registrierung einer Steuerverordnung der Pfälzer Separatistenregierung durch die Rheinlandkommission.

Generalkommissar Schmid machte davon Mitteilung, daß die Rheinlandkommission zwei Verordnungen der sogenannten Separatistenregierung in der Pfalz registriert habe. Diese Registrierung bedeute eine Anerkennung der Autonomen Regierung in der Pfalz. Hier müsse man ebenfalls mit einer Erklärung der Reichsregierung, die auf das ungesetzmäßige Vorgehen der Rheinlandkommission hinweise, parieren.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich mit dem Grundgedanken einverstanden, hält aber eine starke Kürzung der vorgelesenen Erklärung⁷ für angezeigt. Nach seiner Auffassung müsse hier das Auswärtige Amt so schnell als möglich handeln.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* stimmte zu. Die Ressorts werden sich über die Formulierung so bald als möglich einigen⁸.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß morgen ein Protest der Presse übergeben werden solle⁹.

Im Anschluß hieran wurde von dem *Reichsarbeitsminister* die Frage aufgeworfen, wie man in der Pfalz die Erwerbslosenfürsorge weiter vorzunehmen gedenke. Der französische General de Metz habe angeordnet, daß ein Unterschied zwischen den Erwerbslosen in den von den Separatisten verwalteten Gemeinden und den übrigen Gemeinden nicht stattfinden dürfe. Es bestehe die Gefahr, daß die Gelder, die den separatistenfreien Gemeinden gezahlt würden, in die Separatistenhände fielen.

Der *Reichsminister des Innern* ist der Meinung, daß in der Pfalz die Separatistenherrschaft allgemein verbreitet sei, so daß man nach den bisherigen Beschlüssen des Kabinetts wohl dazu kommen müsse, die Erwerbslosenfürsorge für die Pfalz gänzlich einzustellen¹⁰.

Der *Reichsminister der Finanzen* schlug Zahlung nur da vor, wo nachweislich keine Separatistenherrschaft bestehe.

Das *Kabinet* beschloß, genauere Mitteilungen über die Zustände in der Pfalz abzuwarten¹¹.

4. Übernahme des deutschen Nationaltheaters in Weimar auf das Reich. [...]

5. Entwurf einer Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt. [abgesetzt]

6. Nachprüfung der Reichsministerialverfassung.

Das *Kabinet* stimmte dem Vorschlag des Reichsministers des Innern¹² in der Form zu, daß zunächst die sogenannte Verwaltungsabbaukommission einen sachlichen Vorschlag ausarbeiten soll, der

⁷ Nicht ermittelt.

⁸ Vgl. die dt. Protestnote an die frz. Reg. vom 11.1.24 betr. Anerkennung der sog. „Regierung der autonomen Pfalz“ durch die Irko, in: Die separatistischen Umtriebe in den besetzten Gebieten, Notenwechsel zwischen der Dt. und der Frz. Regierung, 1924, Dok. Nr. 15, S. 86 f.

⁹ Vgl. DAZ Nr. 19 vom 12.1.24. Am 11. 1. wird aus Koblenz gemeldet, daß die Irko beschlossen habe, die Entscheidung über die Registrierung der VOen der provisorischen Pfalzreg. zu verschieben; vgl. DAZ Nr. 20 vom 12.1.24.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 9, P. 4; Nr. 17, IV.

¹¹ Berichte der Reichsvertretung in München und sonstige Materialien über die Pfalz in R 43 I/1840, 1841. Vgl. auch: Die Pfalz unter französischer Besatzung von 1918 bis 1930. Kalendarische Darstellung der Ereignisse vom Einmarsch im Nov. 1918 bis zur Räumung am 1. Juli 1930. Hrsg. vom Bayer. Staatskommissar für die Pfalz, München 1930.

¹² In der Kabinettsvorlage des RIM vom 2. 1. heißt es: Nachdem die Bearbeitung von Einsparungsmaßnahmen in der Reichsverwaltung durch die Berufung des RSparkom. Saemisch und durch die Bestellung der Verwaltungsabbaukommission geregelt sei, bleibe noch die „Prüfung einer einfacheren und wirksameren Gestaltung der Reichsministerialverfassung“ offen. Der RIM schlägt dem Kabinet vor, ihn zu beauftragen, „eine Kommission zu bilden und darüber zu hören, welche Änderungen in der Reichsmini-

dann die größere unter Vorsitz des Vizekanzlers noch zu bildende Kommission beschäftigen soll. Zu Mitgliedern der Kommission sind vom Reichsminister des Innern vorgesehen: Abgeordneter Helfferich, Heinze, Fehrenbach, Schiffer und Bauer. Den Inhalt der Aufgaben dieser Kommission wird das Reichsministerium des Innern einer neuen Regulierung unterziehen unter Beteiligung des Reichswirtschaftsministers und des Reichsministers der Finanzen¹³.

7. Außerhalb der Tagesordnung: Postfinanzgesetz.

Der *Reichspostminister* trug den Inhalt der anliegenden Grundzüge eines Postfinanzgesetzes vor¹⁴. Das *Kabinetts* stimmte zu.

Der *Reichsminister der Finanzen* behielt sich ein Widerspruchsrecht vor, da ihm der Vorgang nicht genügend bekannt war.

8. Fassung des Beschlusses der Reichsregierung über die Einsetzung der Verwaltungsabbaukommission.

[Das *Kabinetts* stimmte dem Entwurf nach geringfügigen Abänderungen zu¹⁵.]

9. Einsetzung eines Ausschusses zur Wahrnehmung der parlamentarischen Rechte des Reichstags bei Durchführung der Personalabbauverordnung.

Das *Kabinetts* faßte folgenden Beschluß¹⁶:

Die Reichsregierung erachtet es für unbedenklich, wenn der Reichstag mit der Wahrnehmung der ihm zustehenden Rechte bei Durchführung der Personalabbauverordnung einen aus sieben Mitgliedern bestehenden Ausschuß (Sparauschuß) beauftragt. Sie hält es aber nicht für angängig, die Mitwirkung eines Reichstagsausschusses durch eine Verordnung der Reichsregierung festzulegen. Die erforderlichen Schritte müssen dem Reichstag überlassen bleiben.

nisterialverfassung zu empfehlen sind, insbesondere a) hinsichtlich der Vereinigung verwandter Ministerien unter einem Minister, b) hinsichtlich der Entlastung des Kabinetts von Einzelfragen, c) hinsichtlich der Entlastung der Minister von Einzelfragen“. „Die Kommission wird im engsten Zusammenhang mit der Verwaltungsabbaukommission arbeiten müssen in der Weise, daß die Frage, welche Zusammenlegungen [von Ministerien] und Vereinfachungen politisch wünschenswert und möglich sind, in erster Linie von der neu zu bestellenden Kommission begutachtet werden, während die Frage, welche Zusammenlegungen technisch durchführbar sind, in erster Linie von der Verwaltungsabbaukommission zu prüfen sein werden.“ Beigefügt ist eine Aufzeichnung „Bisheriger Verlauf der Arbeiten zur Vereinfachung der Reichsministerialverfassung“ (R 43 I/1949, Bl. 99-101).

¹³ In Kabinettsvorlagen vom 21. 1. und 31. 3. macht der RIM Vorschläge über die personelle Besetzung der „Kommission zur Nachprüfung der Ministerialverfassung“ und unterbreitet Richtlinien für die Tätigkeit der Kommission (R 43 I/1949, Bl. 142, 313-316). Diese Vorschläge werden vom Kabinetts am 17. 3. bzw. 2. 7. gebilligt. Aus einem Vermerk Wiensteins vom 3. 9. geht hervor, daß das RIMin. die Kommission Anfang Oktober zu einer Sitzung einberufen wolle. Weitere Vorgänge hierzu waren aus den Akten der Rkei nicht zu ermitteln, so daß es fraglich erscheint, ob die genannte Kommission überhaupt tätig geworden ist.

¹⁴ Die stichwortartigen „Grundzüge eines Postfinanzgesetzes“ sehen u. a. vor: Trennung des Postvermögens vom Vermögen des Reichs, Aufhebung der Haftung des Reichs für die Verpflichtungen der RP; Schaffung eines Verwaltungsrats der RP, der im allgemeinen die Befugnisse des RR und RT übernimmt; Zusammensetzung des Verwaltungsrats aus Mitgliedern des RT, RR und RWiR sowie aus Beamten der RP; Übernahme der Reichsschulden durch die RP, soweit sie der Reichspostverwaltung zur Last fallen, sowie der Schuld an Bayern und Württemberg, möglichst unter gleichzeitiger Änderung der Staatsverträge mit diesen beiden Ländern (in der Anlage zum Protokoll, außerdem in R 43 I/2006, Bl. 5). Vgl. Dok. Nr. 82, P. 7.

¹⁵ Mit Schreiben vom 5. 1. legte der RFM den neugefaßten Entwurf eines Kabinettsbeschlusses über die Einsetzung einer Verwaltungsabbaukommission vor (R 43 I/1949, Bl. 110-112). Der Text stimmt weitgehend mit einem früheren Entwurf überein, der in der Kabinettsitzung vom 3.12.23 grundsätzlich gebilligt worden war (s. Dok. Nr. 4, P. 4, bes. Anm. 26). Neu aufgenommen ist die Ziffer 6, die die Behandlung von Einsprüchen der Ressorts gegen Beschlüsse der Verwaltungsabbaukommission regelt. Die endgültige Fassung des Kabinettsbeschlusses betr. Verwaltungsabbaukommission ist abgedr. als Dok. Nr. 56.

¹⁶ Mit dem folgenden Beschluß entspricht das Kabinetts einem schriftlichen Antrag des RFM vom 5. 1. (R 43 I/2612, Bl. 315).

10. Umsatzsteuer in den besetzten Gebieten. [abgesetzt]

11. Verbilligung der Steuerrechtspflege. [...]

12. Außerhalb der Tagesordnung: Lage in Thüringen.

Staatssekretär Bracht berichtete über den Stand der thüringischen Verhandlungen¹⁷. Der von der Reichsregierung vorgeschlagene Ausschuß für Thüringen¹⁸ sei von beiden dortigen Parteigruppen beanstandet worden, von der Thüringischen Regierung sowie von den vereinigten bürgerlichen Parteien. Darauf seien gewisse formale Abänderungen zugestanden.

Nunmehr habe die Thüringische Regierung durch den Ministerpräsidenten Frölich telephonisch mitgeteilt, daß sie die von der Reichsregierung vorgeschlagene Regelung nicht annehmen könne, sondern einen Gegenvorschlag übermitteln werde. Es sei anzunehmen, daß der Gegenvorschlag eine Ablehnung des Vorschlages der Reichsregierung darstellen werde. Er rege nunmehr an, da der Vorschlag der Reichsregierung die äußerste Grenze des Entgegenkommens dargestellt habe, sich auf den Gegenvorschlag der Thüring. Regierung nicht einzulassen, sondern daraus lediglich die Ablehnung des Vorschlages der Reichsregierung festzustellen und den gefaßten Beschlüssen entsprechend dem Herrn Reichspräsidenten die Regelung der Angelegenheit auf Grund des Art. 48 RV vorzuschlagen.

Der *Reichskanzler* berichtete über die am gleichen Tage stattgehabten Vorstellungen einer Abordnung der vereinigten bürgerlichen Parteien und stellte sodann fest, daß das Ministerium im Sinne des Vorschlages des Staatssekretärs Bracht ihn ermächtige, an den Herrn Reichspräsidenten heranzutreten¹⁹.

¹⁷ Nach Ausweis der Akten hatten zuletzt am 8. 1. zwischen RK Marx, RIM Jarres und den thür. Ministern Frölich, Hartmann und Greil Verhandlungen in der Rkei stattgefunden. Erörtert wurden dabei die Berichte der nach Weimar entsandten Reichskommissare (vgl. Dok. Nr. 47, Anm. 11) sowie der Entwurf einer Vereinbarung zwischen der RReg. und der thür. Landesreg. Der Text der von der RReg. vorgelegten Vereinbarung wurde in der Form gemildert, um der thür. Reg. die Zustimmung zu erleichtern. Die endgültige Stellungnahme der thür. Reg. hierzu sollte am 10. 1. erfolgen (Aufzeichnung der Rkei in R 43 I/2314, Bl. 392).

¹⁸ Der Entwurf der zwischen der RReg. und der thür. Reg. abzuschließenden Vereinbarung sieht die Einsetzung eines fünfköpfigen Ausschusses vor. Anstellungen, Beförderungen, Entlassungen usw. soll die thür. Landesreg. bis zu ihrer Neubildung nur mit Zustimmung dieses Ausschusses vornehmen können (vgl. Dok. Nr. 61, Ziff. I).

¹⁹ Ein Eingreifen des Reichs in Thüringen auf Grund Art. 48 RV ist nicht erforderlich. Mit Schreiben vom 13. 1. an das RIMin. teilt der thür. Gesandte Münzel mit, daß das thür. StMin. sich heute mit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen Thüringen und dem Reich einverstanden erklärt habe (R 43 I/2314, Bl. 381). Text der Vereinbarung: Dok. Nr. 61.

Zitierhinweis

Nr. 55 Kabinettsitzung vom 10. Januar 1924, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 219–223 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D55>